P U T U S A N

Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **Armin Bin Badamin;**
Tempat lahir	: Baina'a;
Umur/tanggal lahir	: 34 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Dr Sutomo Rt.13 No.50 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa Armin Bin Badamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
2. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : **POSBAKUMADIN** beralamat kantor di Perumahan Pondok Kayu Agung Blok BAA Nomor 48 RT 13 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMIN Bin BADAMIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMIN Bin BADAMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
   - 1 (Satu) paket sabu-sabu + plastic flip bening dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram;

   Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa ARMIN Bin BADAMIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan luisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali pebruatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebruatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUH. NURCHOLIS Als NONEL Bin SAHABUDDIN, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September 2023, bertempat di sebuah rumah jalan Perum Guru no. 12 rt 27 rw - Kel Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I",* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalanya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa membeli sabu di daerah Gunung Bugis sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dari orang yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada saksi BENI (dalam berkas lain) sebanyak 2 (dua) paket namun terdakwa gabung menjadi 1(satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket terdakwa jual kepada saksi HABRI als BRIAN (dalam berkas lain) melalui saksi BENI dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.20 Wita terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jl. Perum Guru no. 12 Rt 27 Rw - Kel Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, dimana terdakwa di tangkap bersama teman terdakwa yang bernama saksi HAERULLAH (dalam berkas lain) dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan total berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dalam kemasan plastik bening yang ditemukan anggota kepolisian tepat di bawah terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan dari celana yang digunakan kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 112/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 19 September 2023, diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu yaitu 0,30 gram atau berat bersih 0, 10 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS41DI/X/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 27 September 2023 milik BNN, terhadap sampel barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkotika golongan I diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

- Bahwa ia terdakwa MUH. NURCHOLIS Als NONEL Bin SAHABUDDIN, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 19.20 Wita terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Jl. Perum Guru no. 12 Rt 27 Rw - Kel Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, dimana terdakwa di tangkap bersama teman terdakwa yang bernama saksi HAERULLAH (dalam berkas lain) dan pada saat penangkapan di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan total berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dalam kemasan plastik bening yang ditemukan anggota kepolisian tepat di bawah terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan dari celana yang digunakan kemudian dari penemuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 112/10989.BAP/X/2023 pada tanggal 19 September 2023, diketahui berat kotor 1 (satu) paket sabu yaitu 0,30 gram atau berat bersih 0, 10 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS41DI/X/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 27 September 2023 milik BNN, terhadap sampel barang bukti milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOLIHIN NUR,S.Pd.I Bin SARDIANSYAH(Saksil**),Umur 30 tahun, dilahirkan di Tanah Grogot, 03 Mei 1992,Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam,Pekerjaan Polri,pendidikan S1, Alamat: Polsek Balikpapan Barat Jl.Semoi No.21 Balikpapan Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi membenarkan keterangfannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlmapir dlam berkas perkara ini;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 17.15 Wita di JL. Sultan Hasanuddin RT. 32 Kel.Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat pada saat melakukan patroli rutin kemudian melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPKA WAHYU HERMANTO.----------
   - Bahwa dasarnya yakni dimana awalnya kami melaksanakan patroli rutin dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.32 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian saya dan BRIPKA WAHYU HERMANTO mendatangi orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada genggaman tangan sebelah kiri orang tersebut
   - Ya awalnya adapun pada saat itu hari hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 17.15 Wita di JL. Sultan Hasanuddin RT. 32 Kel.Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat saya bersama BRIPKA WAHYU HERMANTO awalnya kami melaksanakan patroli rutin dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.32 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian saya dan BRIPKA WAHYU HERMANTO mendatangi orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada genggaman tangan sebelah kiri orang tersebut dan Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
   - Bahwa menurut pengakuan Sdr. ARMIN Bin BADAMIN Ketika ditanya dirinya mendapatkan narkotika diduga jenis shabu dari seseorang yang tidak di kenalnya di daerah gunung Bugis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. ARMIN Bin BADAMIN Ketika ditanya maksud dan tujuannya membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri agar tidak cape saat bekerja.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. ARMIN Bin BADAMIN kalau dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah gunung Bugis.
- Bahwa sepengetahuan saya baik Sdr. ARMIN Bin BADAMIN. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu menjual, membeli, menguasai, memiliki dan memakai narkotika diduga jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ARMIN Bin BADAMIN mendapatkan paket sabu tersebut dengan membeli seharga Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket di dalam plastic flip bening di daerah gunung Bugis di sekitaran masjid AL-mujahirin Rt.38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat
- Bahwa setelah saya perhatikan akan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil sabu-sabu dalam kemasan Plastik Flip bening, bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saya amankan bersama BRIPKA WAHYU HERMANTO yang merupakan milik Sdr ARMIN Bin BADAMIN dan saya dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi.
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan bersama BRIPKA WAHYU HERMANTO terhadap Sdr. ARMIN Bin BADAMIN tidak ada terjadi transaksi shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. WA**HYU HERMANTO,S.H. Bin (Alm) MIRANTO**__(Saksi ll),Umur 38 tahun,dilahirkan di Balikpapan,27 Juni 1985,Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam,Pekerjaan Polri,pendidikan S1,Alamat:Polsek Balikpapan Barat Jl. Semoi No.21 Balikpapan Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi membenarkan keterangfannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlmapir dlam berkas perkara ini;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 17.15 Wita di JL. Sultan Hasanuddin RT. 32 Kel.Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat pada saat melakukan patroli rutin kemudian melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan dan saya melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPKA WAHYU HERMANTO.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dasarnya yakni dimana awalnya kami melaksanakan patroli rutin dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.32 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian saya dan BRIPKA WAHYU HERMANTO mendatangi orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada genggaman tangan sebelah kiri orang tersebut
- Ya awalnya adapun pada saat itu hari hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 17.15 Wita di JL. Sultan Hasanuddin RT. 32 Kel.Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat saya bersama BRIPKA WAHYU HERMANTO awalnya kami melaksanakan patroli rutin dan melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.32 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian saya dan BRIPKA WAHYU HERMANTO mendatangi orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan di temukan 1 paket sabu-sabu dalam plastic flip bening pada genggaman tangan sebelah kiri orang tersebut dan Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor polsek Balikpapan barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. ARMIN Bin BADAMIN Ketika ditanya dirinya mendapatkan narkotika diduga jenis shabu dari seseorang yang tidak di kenalnya di daerah gunung Bugis
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. ARMIN Bin BADAMIN Ketika ditanya maksud dan tujuannya membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri agar tidak cape saat bekerja.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. ARMIN Bin BADAMIN kalau dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah gunung Bugis.
- Bahwa sepengetahuan saya baik Sdr. ARMIN Bin BADAMIN. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu menjual, membeli, menguasai, memiliki dan memakai narkotika diduga jenis shabu shabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ARMIN Bin BADAMIN mendapatkan paket sabu tersebut dengan membeli seharga Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket di dalam plastic flip bening di daerah gunung Bugis di sekitaran masjid AL-mujahirin Rt.38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat
- Bahwa setelah saya perhatikan akan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil sabu-sabu dalam kemasan Plastik Flip bening, bahwa benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saya amankan bersama BRIPKA WAHYU HERMANTO yang merupakan milik Sdr ARMIN Bin BADAMIN dan saya dapat mengenali akan barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada saya lagi.

- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan bersama BRIPKA WAHYU HERMANTO terhadap Sdr. ARMIN Bin BADAMIN tidak ada terjadi transaksi shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yamng terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar 17.15 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.32 Kel.Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat karena menyimpan1 (Satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja beli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah gunung bugis
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah gunung bugis tepatnya di pinggir jalan Sultan Hasanuddin Rt.38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dekat masjid Al Muhajirin, dimana saya membeli dengan orang tidak di kenal tersebut seharga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri, agar tidak merasa capek pada saat bekerja.
- Bahwa swalnya pada hari kamis tanggal 21 september 2023, sekira jam 17.00 wita terdakwa pergi ke gunung bugis di samping masjid Al muhajirin Rt.38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, kemudian saya di datangi oleh orang tidak di kenal dan diajak ke samping masjid AL Muhajirin kemudian saya membeli seharga Rp. 150.000 dan diberikan 1 paket sabu-sabu dalam flip plastic bening oleh orang tidak di kenal, kemudian saya ambil dan terdakwa genggam pada tangan kiri terdakwa setelah itu saya pergi ke arah Jl. Sultan Hasanuddin, kemudian saya diberhentikan oleh petugas kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 paket sabu-sabu dalam flip plastic bening pada genggaman tangan sebelah kiri terdakwa pada saat itu saya ditanya oleh petugas untuk apa barang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dengan tujuan agar tidak capek pada saat bekerja, selanjutnya saya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekitar seminggu lalu sebelum terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: - sabu-sabu + plastic flip bening dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa ARMIN Bin BADAMIN sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.;
- Berawal pada hari kamis tanggal 21 september 2023, sekitar jam 17.00 wita terdakwa pergi ke Gunung Bugis untuk membeli sabu-sabu kemudian di samping masjid Al muhajirin Rt.38 Kelurahan Baru Ulu terdakwa di datangi oleh orang tidak di kenal dan diajak ke samping masjid AL Muhajirin lalu terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 150.000 selanjutnya diberikan 1 paket sabu-sabu dalam flip plastic bening lalu terdakwa genggam pada tangan kiri namun pada saat pulang di jalan Sultan Hasanuddin diberhentikan oleh saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH dan saksi WAHYU HERMANTO,S.H. Bin (Alm) MIRANTO (anggota Polri) lalu melakukan penggeledahan badan menemukan 1 paket sabu-sabu dalam flip plastic bening pada genggaman tangan sebelah kiri selanjutnya berita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor :115/ 10989.BAP/X/2023 tanggal 26 September 2023 oleh Pegadaian Cabang Kampung Baru sebagai berikut :
  - Total Berat Kotor 1 paket sabu-sabu : 0,32 gram
  - Total berat plastik 1 paket sabu-sabu : 0,20 gram
  - Total berat bersih 1 paket sabu-sabu : **0,12 gram**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu: Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Meneimbang, bahwa terhadap dakwana alternatif tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut kami sesuai dengan perbuatan terdakwa, yaitu dengan unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur " *Setiap orang* ",

Yang dimaksud dengan "***Setiap orang***" dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa ARMIN Bin BADAMIN sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 2. Unsur : *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan "*:

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Berawal pada hari kamis tanggal 21 september 2023, sekitar jam 17.00 wita terdakwa pergi ke Gunung Bugis untuk membeli sabu-sabu kemudian di samping masjid Al muhajirin Rt.38 Kelurahan Baru Ulu terdakwa di datangi oleh orang tidak di kenal dan diajak ke samping masjid AL Muhajirin lalu terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 150.000 selanjutnya diberikan 1 paket sabu-sabu dalam flip plastic bening lalu terdakwa genggam pada tangan kiri namun pada saat pulang di jalan Sultan Hasanuddin diberhentikan oleh saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH dan saksi WAHYU HERMANTO,S.H. Bin (Alm) MIRANTO (anggota Polri) lalu melakukan penggeledahan badan menemukan 1 paket sabu-sabu dalam flip plastic bening pada genggaman tangan sebelah kiri selanjutnya berita beserta barang bukti dibawa kepolsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor :115/ 10989.BAP/X/2023 tanggal 26 September 2023 oleh Pegadaian Cabang Kampung Baru sebagai berikut :
  - Total Berat Kotor 1 paket sabu-sabu : 0,32 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Total berat plastik 1 paket sabu-sabu : 0,20 gram
- Total berat bersih 1 paket sabu-sabu : **0,12 gram**

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 3. Unsur : *Narkotika Golongan I bukan tanaman* :

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Forensik Jawa Timur Nomor LAB. : 07870/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan bahwa :
  - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: - 1 (Satu) paket sabu-sabu + plastic flip bening dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram, maka terhadap barang bukti tersbeut ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. **Menyatakan terdakwa ARMIN Bin BADAMIN telah tebrukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman "* ;**
2. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ARMIN Bin BADAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. **Menetapkan Terdakwa tetap berada dlam tahanan;**
5. **Menetapkan Barang bukti berupa :**
   - **1 (Satu) paket sabu-sabu + plastic flip bening dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram;**

   Dirampas untuk dimusnakan
6. **Menetapkan Terdakwa ARMIN Bin BADAMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Surya Laksemana, S.H. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rifai Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Surya Laksemana, S.H.	Agustinus, S.H.
Annender Carnova, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)